

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 260-2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA RUTA A8-4113 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.

Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)"*.

Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar un servicio de transporte público esencial, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta política.

Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben:

"Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

(...)

Artículo 4. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (...)

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"*

Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: *"El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el establecidas".*

Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las áreas metropolitanas: *"Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la Ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella".*

Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: *"(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"*

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 fijo el marco institucional y las condiciones de implementación del sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla, denominado SIBUS y en su articulado estableció que la implementación del mismo constituye una condición para la operación del servicio.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.3., establece en relación con la reestructuración del servicio, lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que la empresa FLOTA ROJA LTDA., identificada con NIT 890.100.625-1 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el

área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentra la ruta A8-4113.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, transcrito anteriormente, se realizó el informe técnico No. 004-24 del 3 de septiembre de 2024, el cual soporta la decisión que mediante el presente acto administrativo se adopta y que hace parte integral del presente, el cual arroja las siguientes conclusiones:

"(...)

1. *Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se recomienda la reorganización del servicio reestructurando oficiosamente los recorridos autorizados de la ruta A8-4113 habilitadas a la empresa FLOTA ROJA, para una mejor prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con miras la Integración de este. Así mismo, con el ajuste del recorrido autorizado, se incrementa la cobertura del TPC en los barrios Costa de oro, Villa Katanga, Muvdi, Urbanización Las Moras y Moras IV etapa, jurisdicción del municipio de Soledad. Lo anterior, garantizando una adecuada prestación del servicio según las exigencias de la demanda, los niveles de servicio, manteniendo condiciones de eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el transporte público.*
2. *Para la ruta A8-4113, el recorrido ajustado plantea una reducción del trazado en la zona norte del Distrito de Barranquilla, optimizando el retorno desde el sector de la Calle 84 hacia el municipio de Soledad. El trazado modificado permite que la demanda en barrios del norte del municipio de Soledad como Moras IV Etapa, Costa de oro y Sitio hermoso tenga acceso a través transporte público colectivo a nodos atractores – generadores como el sector Centro, Las Delicias, El Rosario, entre otros.*
3. *Según los análisis de cobertura, el impacto de la propuesta no afecta la prestación del servicio del transporte masivo Transmetro, principalmente porque los nuevos sectores atendidos no hacen competencia a la operación actual del sistema masivo, o la operación de este se compone de múltiples conexiones.*
(...)
5. *Teniendo en cuenta que el nuevo recorrido presenta una modificación en la longitud y las Teniendo en cuenta que el nuevo recorrido no presenta una modificación en la longitud significativa, se mantienen las capacidades individuales de la ruta A8-4113. Por tal motivo, no se modifica la capacidad total de la empresa Flota Roja Ltda. A continuación, se define la capacidad transportadora de la anterior ruta de la siguiente manera:*

Ruta	Tipología	Minima	Máxima
A8-4113	Grupo C	35	42
TOTAL FLOTA ROJA		35	42

(...)"

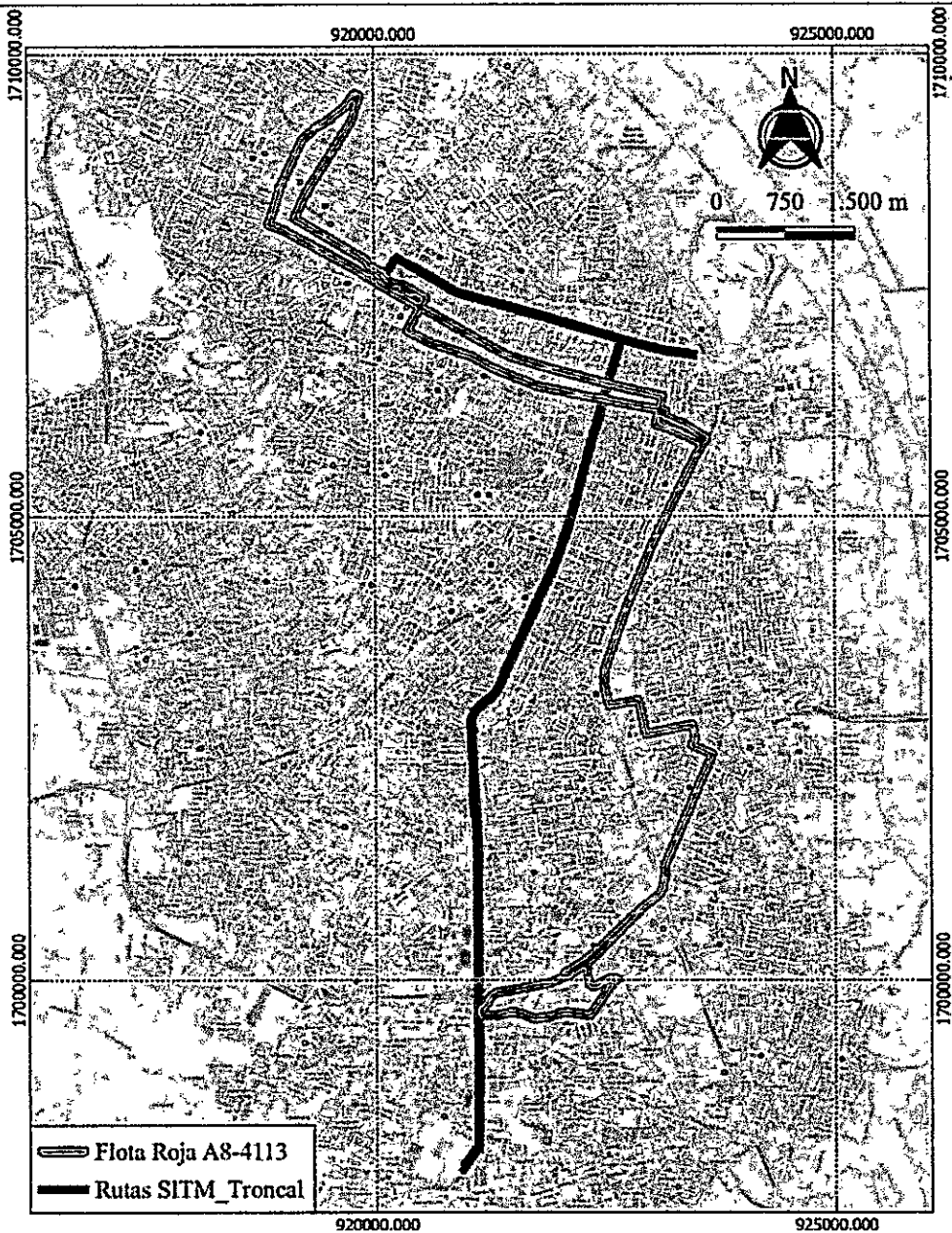
Que el informe técnico propone la reestructuración de la ruta A8-4113 para mejorar el servicio, realizando un cambio en los parámetros operacionales, que permita ofrecer un servicio más eficiente, competitivo y de calidad al usuario.

La autoridad de transporte considera viable reestructurar el servicio cambiando las condiciones de operación de la ruta A8-4113, de conformidad con lo señalado en el informe técnico No. 004-24 del 3 de septiembre de 2024 que hace parte integral de la presente resolución.

Que, en Mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la empresa FLOTA ROJA LTDA., identificada con NIT 890.100.625-1 a través de la ruta denominada A8-4113 la cual quedará así:

Ruta Código	A8-4113
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Urbanización La Arboleda (Soledad) – Centro – Calle 84 – Alto Prado – El Recreo – Circular – Villa Katanga
Recorrido	
	
Saliendo de la Terminal (Avenida Circunvalar entre Calle 48 y Avenida El Platanal) (Soledad), tomando la Avenida Circunvalar, por esta hasta la Calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar), por esta hasta la Carrera 7, por esta hasta la Calle 24, por esta hasta la Carrera 10, por esta hasta la Calle 27B, por esta hasta la Carrera 15, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 39, por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 43, por esta hasta la	

Calle 84, por esta hasta la Carrera 59B, por esta hasta la Calle 85, por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 70, por esta hasta la Carrera 41, por esta hasta la Calle 37, por esta hasta la Carrera 40, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 15, por esta hasta la Calle 27B, por esta hasta la Carrera 10, por esta hasta la Calle 24, por esta hasta la Carrera 7, por esta hasta la Calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar), por esta hasta la Avenida Circunvalar tomando el retorno ubicado frente a la Escuela de Policía Antonio Nariño, por la Avenida Circunvalar hasta la Avenida El Platanal, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Avenida Circunvalar, por esta hasta la terminal ubicada en la Avenida Circunvalar entre Calle 48 y Avenida El Platanal – Fin del recorrido.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	19.9%	Traslapo Alimentación	77.9%
Intervalos de despacho hora pico	3 minutos	Longitud	33.74 km
Intervalos de despacho hora valle	5 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	35		
Máxima	42		

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de la ruta operada por la empresa FLOTA ROJA LTDA., identificada con NIT 890.100.625-1 quedará igual.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en la ruta A8-4113 deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la empresa FLOTA ROJA LTDA., identificada con NIT 890.100.625-1, a través de su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024

LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director
Área Metropolitana de Barranquilla

Proyectó: Luvia Peña – Asesora Externa
Proyectó: Carlos Camacho – Aseso Externo
Revisó: Gustavo Santos – Subdirector de Transporte
Aprobó: Miguel Hernández – Secretario General

Carrera 51B No. 80 - 58
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co